



PUTUSAN
Nomor 2216 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. YUHANAH, S.ST., M.Kes., bertempat tinggal di Dusun III Woi Pepuhu, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhanudin Mouna, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Burhanudin Mouna, beralamat di Kompleks The Villas, Blok E 2, Nomor 3, Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- HASNAWATI, S.Si.**, bertempat tinggal di BTN Kendari Permai, Blok E 2, Nomor 9, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Rizal, S.H., M.H., beralamat di Jalan Orionunggu, BTN Kendari Permai, Blok D3, Nomor 4, dan Jalan Ali Malaka, Komplek Ruko Andonohu Square, Nomor 22, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, yang dijabat oleh Dr. Herman Saeri, S.SiT., M.T., beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit, Nomor 9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Minarni Baitu, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Kendari, dan kawan-kawan,
beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit, Nomor 9, Kota
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa
berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7037 tahun 1995, GS Nomor
1902/1994, seluas 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter
persegi) yang terletak di Jalan H. Supu Yusuf, dahulu di Kelurahan/Desa
Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang karena
pemekaran wilayah berubah menjadi Kelurahan Bende, Kecamatan
Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai
berikut:
 - Utara berbatas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02054,
GS.2188/96 atas nama Sitti Artati (dahulu Jamian) dan Hak Guna
Bangunan Nomor 832, GS.2187/96 atas nama Bambang,
 - Timur berbatas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07041,
GS.1897/94 atas nama H. Tasman (dahulu Made Armika),
 - Selatan berbatas dengan jalan/lorong Monapa,
 - Barat berbatas dengan Jalan H. Supu Yusuf;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7037 Tahun 1995, GS
Nomor 1902/1994, seluas 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan
meter persegi) atas nama Penggugat adalah mengikat serta berkekuatan
hukum atas tanah objek sengketa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024



4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang memasuki dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dengan cara mendirikan pagar dan memasang baliho adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I di atas tanah objek sengketa yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat (*overlapping*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02242 Tahun 2011, SU. Nomor 19/Bende/2011, NIB 21.05.08.02.02120 atas nama Hasnawati (Tergugat I) tersebut adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atau siapapun yang menguasai atau yang menempati tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan utuh tanpa dibebani dengan syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat adalah mengenai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 2242 oleh Tergugat II, yang seharusnya permasalahan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kendari (kompetensi absolut pengadilan);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Jalan H. Supu Yusuf, dahulu di Kelurahan/Desa Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang menjadi Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 7037 Tahun 1995 dan Gambar Situasi Nomor 1902/1994 seluas 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Yuhana, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 02242 berdasarkan Surat Ukur Nomor 19/Bende/2011, seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Jalan H. Supu Yusuf, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 7037 Tahun 1995 dan Gambar Situasi Nomor 1902/1994, seluas 289 m² (dua ratus delapan puluh

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan meter persegi) atas nama Yuhana, dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt/2023/PT KDI, tanggal 26 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt/2023/PT KDI, tanggal 26 September 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 18 Juli 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan objek sengketa sebagai milik H. Abu Bakar hanya berdasarkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Abu Bakar serta keterangan saksi Muh. Asrif dan Suhartini, dimana bukti SPPT tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan keterangan saksi-saksi itu hanya didasarkan atas pernyataan belaka dari H. Abu Bakar, dengan demikian pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya mengenai hukum pembuktian;

Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh objek sengketa dengan cara membeli tanah bersertifikat yang dilakukan melalui akta jual beli dan telah dibalik nama ke atas nama Penggugat, dimana objek sengketa telah pula dikuasai oleh Penggugat, maka Penggugat adalah pembeli beriktikad baik;

Bahwa selain itu terbukti sertifikat hak milik Penggugat tumpang tindih dengan sertifikat hak milik Tergugat, dimana oleh karena sertifikat hak milik Penggugat terbit lebih dahulu dari pada sertifikat hak milik Tergugat, maka berdasarkan yurisprudensi yang berlaku selama ini, sertifikat yang terbit lebih dahulu dianggap yang sah, dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari sudah tepat dalam mempertimbangkan perkara *a quo* sehingga dapat diambil alih dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. YUHANAH, S.ST., M.Kes. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 86/Pdt/2023/PT KDI, tanggal 26 September 2023 yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 18 Juli 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. YUHANAH, S.ST., M.Kes.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 86/Pdt/2023/PT KDI, tanggal 26 September 2023 yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 18 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Jalan H. Supu Yusuf, dahulu di Kelurahan/Desa Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang menjadi Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 7037 Tahun 1995 dan Gambar Situasi Nomor 1902/1994 seluas 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Yuhana, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 02242 berdasarkan Surat Ukur Nomor 19/Bende/2011, seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa yang terletak di Jalan H. Supu Yusuf, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 7037 Tahun 1995 dan Gambar Situasi Nomor 1902/1994, seluas 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Yuhana, dalam keadaan baik seperti semula tanpa ada beban apapun di atasnya;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Inazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2216 K/Pdt/2024